CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE COMERCIALES,
Juez:GAMERO VILDOSO Luis Miguel FAU 20546303951 soft
Fecha: 21/07/2025 07:40:11,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: LIMA / COMERCIALES,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE COMERCIALES,
Secretario:AYALA TENORIO Raul FAU 20546303951 soft
Fecha: 21/07/2025 08:19:18,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: LIMA / COMERCIALES,FIRMA DIGITAL

3° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 13181-2017-0-1817-JR-CO-03
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : GAMERO VILDOSO, LUIS MIGUEL
ESPECIALISTA : AYALA TENORIO, RAUL
DEMANDADO : AGUILAR LLAVE, PAOLA
DEMANDANTE : BBVA BANCO CONTINENTAL

**RESOLUCIÓN NRO. TREINTA Y SIETE**
Miraflores, quince de julio de dos mil veinticinco

Dado cuenta en forma conjunta los escritos presentados por el ejecutante Banco BBVA Perú con copia literal del inmueble materia de ejecución, gravamen actualizado, arancel judicial por solicitud de remate y reintegro, y arancel por derecho de notificación que adjuntan; Al principal: estando a lo expuesto, y **ATENDIENDO** a que:

**PRIMERO:** Mediante resolución número treinta y seis, de fecha 26 de junio de 2024, se pone a conocimiento de las partes del proceso el informe pericial realizado por los peritos Luis Alfredo Cabrera Longa y Elma Teresa Bárbaro Naupari, sin que éste haya sido observado por las partes, pese a estar debidamente notificados, conforme se desprende de los cargos de notificación obrantes en autos.

**SEGUNDO:** Con la valuación comercial que obra en los actuados y estando a la solicitud de convocatoria a remate por la parte ejecutante, conforme al estado del proceso *–etapa de ejecución forzada-* de conformidad a lo dispuesto en el artículo 731 del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229; y verificándose que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo N° 12°1 de la Ley N° 30229

---

l .- **Artículo 12. Condiciones para remate por internet** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:
a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.
La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

y Artículo 13°2 del Reglamento de la citada Ley; por tal motivo: **SE RESUELVE**:

1. **APROBAR** la tasación efectuada por los peritos nombrados en autos sobre el inmueble ubicado en: Sub Lote 18, Mz. 4, Unidad Inmobiliaria No. 6, Zona 4, Asentamiento Humano Urbanización Perú (hoy A. Arequipa No. 3620), Distrito de San Martin de Porres, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la partida No. P01340301 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, concluyendo los mismos que la tasación del referido inmueble asciende a la suma de **US $ 46,654.90 (cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro con 90/100 dólares americanos)**, monto que servirá para calcular la base de la postura para la convocatoria a remate del mismo.
2. **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del bien inmueble materia de ejecución.
3. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **automáticamente** por el REM@JU al segundo remate electrónico, seguidamente al tercer remate electrónico, en los siguientes términos:

    a. **DESCRIPCION:**
    Sub Lote 18, Mz. 4, Unidad Inmobiliaria No. 6, Zona 4, Asentamiento Humano Urbanización Perú

---

De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

2 .- Artículo 13.- Procedencia del remate de bienes a través del REM@JU

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en merito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.-

(hoy A. Arequipa No. 3620), Distrito de San Martin de Porres, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la partida No. P01340301 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

b. **CARGAS Y GRAVÁMENES:**

- En el **Asiento 00008** de la partida N° P01340301 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, se ha inscrito una hipoteca constituida a favor del Banco Continental hasta por la suma de US $ 33,750.00 (treinta y tres mil setecientos cincuenta con 00/100 soles), en garantía de la obligación asumida.

c. **TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA**.

Respecto al inmueble inscrito en la partida electrónica No. P01340301 del Registro de Predios de Lima asciende a la suma de **US $ 46,654.90 (cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro con 90/100 dólares americanos)**

- ✓ En primera convocatoria: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US $ 31,103.27** (treinta y un mil ciento tres con 27/100 dólares americanos).
- ✓ En segunda convocatoria: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US $ 26,437.78** (veintiséis mil cuatrocientos treinta y siete con 78/100 dólares americanos).
- ✓ En tercera convocatoria: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US $ 22,472.11** (veintidós mil

cuatrocientos setenta y dos con 11/100 dólares americanos)

d. **OBLAJE**:
Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17°[3] del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

e. **PUBLICACIÓN:**
Procédase a la publicación en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria a remate electrónico por el plazo de diez días, en conformidad con lo previsto en el artículo 15 del reglamento de la Ley N° 30229, una vez que quede firme la presente resolución, debiendo comisionarse el pegado del aviso de remate al responsable del Servicio de Remate Electrónico Judicial de Lima Norte.

4. **TENER** presente lo indicado en el primer otrosí.
5. **TENER** presente la delegación de representación procesal a favor de la letrada que se indica en el segundo otrosí.
6. Tener por **APERSONADA** a Wendy Marisol Morales Vásquez en calidad de apoderada de la parte demandante, según lo peticionado en el tercer otrosí.
7. **TENER** por autorizados a las personas indicadas en el cuarto otrosí para los fines que se señalan, salvo la lectura del expediente en aplicación estricta del artículo 138 del Código Procesal Civil.

---

3 .- **Articulo 17.- Pago de Oblaje:**
17.1 El pago se oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-
17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado el pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.
17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente-

8. **NOTIFICAR** a las partes.